

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

МЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

г. Москва

ДАТА

«» г.

Общество с ограниченной ответственностью «СОЗВЕЗДИЕ» (ООО «СОЗВЕЗДИЕ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Баннова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор подряда (далее — Договор) о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В соответствии с настоящим Договором, Подрядчик по согласованию с Заказчиком обязуется в срок, установленный Договором, выполнить строительно-монтажные работы по возведению объекта строительства — дома (далее — Работы) на территории Заказчика по адресу: _____ и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ.

Работа выполняется Подрядчиком своими силами и средствами, с использованием материала, приобретённого им для целей настоящего Договора. Чертеж, размеры, описание материалов, характеристики и конструктивные решения возводимого объекта представлены в п.4. Подрядчик приступает к исполнению Договора после закупки и поставки (отгрузки) материала, необходимого для выполнения работ. О готовности к началу выполнения работ Подрядчик уведомляет Заказчика в письменной форме (электронное письмо на e-mail, WhatsApp, Telegram, Max) либо в устной форме (телефонная связь).

Заказчик подтверждает, что земельный участок принадлежит Заказчику на праве собственности, соответствует градостроительным и иным требованиям для возведения дома, уведомляет о скрытых инженерных или иных коммуникациях, расположенных на земельном участке. Достоверность сведений об участке обеспечивает Заказчик. Если в ходе работ выявятся обстоятельства, о которых Заказчик не сообщил либо сообщил недостоверно (в том числе скрытые коммуникации, характеристики грунта, ограничения по участку), связанные с ними последствия и дополнительные расходы несёт Заказчик; Подрядчик за такие обстоятельства ответственности не несёт.

Заказчик самостоятельно определяет границы своего участка, местоположение подлежащего строительству объекта.

Геологические изыскания на земельном участке по настоящему Договору не выполняются, если иное не согласовано Сторонами отдельно. Заказчик подтверждает, что предоставил Подрядчику достоверные сведения об участке. Подрядчик не несёт ответственности за последствия, вызванные характеристиками грунта (просадка, морозное пучение, подтопление, изменение уровня грунтовых вод), при отсутствии геологических изысканий. По желанию Заказчика геологические изыскания выполняются за счёт Заказчика на основании отдельного соглашения.

2 СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1. Стоимость работ по Договору составляет 0 (Ноль рублей) рублей 00 копеек и включает в себя стоимость строительно-монтажных работ, материалы, оборудование, транспортные расходы, а также иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий настоящего Договора.

2.2. Стоимость работ определена согласно сметному расчёту (п. 4.1 Договора) и является твёрдой (п. 6 ст. 709 ГК РФ):

Подрядчик _____

Заказчик _____

Подрядчик не вправе требовать увеличения твёрдой цены, а Заказчик — её уменьшения, в том числе когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объём работ или необходимых расходов), за исключением случая индексации цены, предусмотренного п. 2.7 настоящего Договора. Любые изменения объёма и стоимости работ согласовываются с Подрядчиком и подтверждаются письменным соглашением Сторон, в котором оговаривается дополнительная стоимость работ и устанавливается новый срок окончания работ по Договору.

2.3. Оплата по Договору производится поэтапно в следующем порядке:

Этап / основание платежа	Сумма, ₽	Срок / условие оплаты
Аванс (предоплата, 0%)	0 ₽	в течение 2 раб. дней с даты подписания Договора
1-й этап — 50% остатка	0 ₽	по доставке материалов и началу работ
2-й этап — 25% остатка	0 ₽	в течение 1 дня после устройства пола и основания стен
3-й этап — 15% остатка	0 ₽	в течение 1 дня после кровли и внешней отделки
Окончательный расчёт — 10% остатка	0 ₽	при приёмке работ (подписание акта)

Остаток стоимости Договора — общая стоимость за вычетом аванса и позиций, оплачиваемых отдельными строками таблицы (сваи, окна, покраска, электрика, разводка труб). Все платежи вносятся в порядке, предусмотренном п. 2.6 Договора.

2.3.1. Аванс и все последующие платежи по Договору вносятся Заказчиком наличными денежными средствами при личной встрече (в офисе Подрядчика или на объекте Заказчика), без перечисления на расчётный счёт и без перевода на банковскую карту. Факт внесения наличных подтверждается кассовым чеком, который Подрядчик выдаёт Заказчику сразу в момент получения денежных средств (Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ), и соответствующим актом. Работа по разработке проектной документации (п. 2.8 Договора) выполняется Подрядчиком в первоочередном порядке за счёт авансового платежа. При отказе Заказчика от исполнения Договора Подрядчик удерживает из авансового платежа 40 000 (сорок тысяч) рублей как оплату фактически выполненной работы по разработке проектной документации и/или возмещение фактически понесённых на неё расходов (п. 2.8 Договора), а оставшуюся часть авансового платежа возвращает Заказчику в течение 7 (семи) рабочих дней.

2.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком Заказчик обязан принять работы и осуществить окончательный расчёт в полном объёме в соответствии с общей ценой Договора, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

2.5. В ходе выполнения работ Подрядчиком, в случае возникновения объективной необходимости в выполнении дополнительных работ, Подрядчик по согласованию с Заказчиком выполняет такие работы; их стоимость не включена в стоимость Договора (п. 2.1) и оплачивается Заказчиком отдельно на основании дополнительного соглашения к Договору. Без подписанного Сторонами дополнительного соглашения дополнительные работы Подрядчиком не выполняются и Заказчиком не оплачиваются.

2.6. Все платежи по настоящему Договору (аванс и последующие) вносятся Заказчиком наличными денежными средствами при личной встрече — в офисе Подрядчика или на объекте Заказчика, без перечисления на расчётный счёт и без перевода на банковскую карту. Факт внесения наличных денежных средств подтверждается кассовым чеком, который Подрядчик выдаёт Заказчику сразу в момент получения денежных средств (Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ), и соответствующим актом. Кассовый чек Подрядчик выдаёт Заказчику на руки на бумажном носителе непосредственно в момент получения денежных средств; дополнительно, по желанию Заказчика, кассовый чек может быть направлен в электронной форме на адрес электронной почты Заказчика, указанный в реквизитах Договора (пункт 2 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Кассовый чек является достаточным и полным подтверждением факта оплаты соответствующего платежа. Оплата по Договору безналичным переводом на расчётный счёт или на банковскую карту не производится. Заказчик обязан заблаговременно, к дате соответствующего платежа, подготовить наличные денежные средства в необходимом размере. Подрядчик заранее уведомляет Заказчика о сумме и предполагаемой дате очередного платежа в согласованном канале связи. Непредоставление Заказчиком наличных денежных средств в установленный срок считается просрочкой оплаты и влечёт последствия, предусмотренные разделом 7 Договора (неустойка за просрочку оплаты и право Подрядчика приостановить работы).

2.7. Цена Договора является твёрдой (п. 2.2) и определена исходя из стоимости материалов и оборудования на дату его заключения. Если строительство начинается в течение 4 (четырёх) месяцев с даты заключения Договора, цена Договора остаётся неизменной независимо от изменения стоимости материалов и оборудования. Если строительство начинается по истечении 4 (четырёх) месяцев с даты заключения Договора по причинам, зависящим от Заказчика (в том числе по инициативе Заказчика, вследствие неготовности участка или иных обстоятельств на стороне Заказчика), и не связанным с задержкой со стороны Подрядчика, Подрядчик вправе увеличить (индексировать) цену Договора соразмерно документально подтверждённому росту

стоимости материалов и оборудования за соответствующий период; изменение цены оформляется дополнительным соглашением к Договору (ст. 709 ГК РФ). Если начало строительства задержано по причинам, зависящим от Подрядчика, цена Договора остаётся неизменной.

2.8. Разработка проектной документации. В стоимость Договора включена работа по разработке архитектурно-проектной документации Объекта (проектирование, инженерная проработка и проверка конструктивных решений) стоимостью 40 000 (сорок тысяч) рублей. Разработка выполняется в первоочередном порядке после внесения авансового платежа, в том числе с привлечением специализированной организации (проектировщика), работа которой оплачивается Подрядчиком при размещении заказа; с момента размещения заказа указанная сумма является фактически понесённым Подрядчиком расходом. Результат — комплект проектной документации — передаётся Заказчику по Акту передачи проектной документации. При отказе Заказчика от исполнения Договора указанная сумма возврату не подлежит и удерживается как оплата фактически выполненной работы и/или возмещение фактически понесённых Подрядчиком расходов (ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» и ст. 782 ГК РФ: при отказе от Договора потребитель возмещает исполнителю фактически понесённые им до этого момента расходы). Настоящий пункт не применяется только в случае, если разработка проектной документации Подрядчиком не заказывалась и не начиналась.

3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

№	ОБЯЗАННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА
3.1.1	Выполнить порученную работу в соответствии с Договором (ст.ст. 702, 740 ГК РФ);
3.1.2	Обеспечить качество выполненных работ (ст.ст. 721, 754 ГК РФ);
3.1.3	Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: непригодности или недоброкачества предоставленной Заказчиком технической документации, проекта или исходных данных; возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ; иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают годности или прочности результата работ либо создают невозможность их завершения в срок (ст. 716 ГК РФ).
3.1.4	Сдать Заказчику результаты работ путём сообщения и передачи акта выполненных работ сразу в день завершения или на следующий день с момента завершения работ (ст. 753 ГК РФ);
3.1.5	Гарантия на выполненные работы и материалы — 2 (два) года с момента принятия результата работ и подписания акта приёма-передачи выполненных работ Заказчиком. Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, повреждения, случаи, вызванные нарушением эксплуатации Объекта строительства, воздействием влаги, перепадами температур, вмешательством третьих лиц, усадкой грунта. Гарантийные обязательства утрачивают силу в случае, если Заказчик в течение действия гарантийного срока самостоятельно вносил изменения в конструкцию или технико-эксплуатационные параметры объекта строительства (ст.ст. 722, 724, 755 ГК РФ, ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей»).
3.1.6	Подрядчик имеет право вывозить строительные материалы, оставшиеся после строительства. Строительные материалы отгружаются изначально с запасом на технологические отходы. Такие остатки являются невыработанным технологическим запасом, стоимость которого включена в цену Договора, и принадлежат Подрядчику. Подрядчик не вывозит с участка Заказчика строительный мусор и грунт, образовавшийся в результате работ (ст. 704 ГК РФ).
3.1.7	Передать Заказчику при сдаче Объекта Правила эксплуатации дома (памятку по обслуживанию каркасного дома) — в письменном либо электронном виде (файлом на адрес электронной почты или в мессенджер, указанные в реквизитах Договора). Соблюдение Заказчиком указанных Правил является условием сохранения гарантии (п. 7.7 Договора) (ст. 726 ГК РФ, ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

3.2. Заказчик обязан:

№	ОБЯЗАННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА
3.2.1	Осуществить допуск Подрядчика и его представителей на земельный участок для выполнения работ по настоящему Договору (ст. 747 ГК РФ);
3.2.2	Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ (ст.ст. 718, 747 ГК РФ);
3.2.3	Обеспечить строительную готовность земельного участка к выполнению работ: участок расчищен, спланирован, обеспечен доступ для людей и техники (ст. 747 ГК РФ);
3.2.4	По запросу Подрядчика в отдельных случаях предоставить бытовое помещение, необходимое для выполнения работ (ст. 747 ГК РФ);
3.2.4.1	С момента доставки материалов на участок и до завершения работ обеспечивать сохранность материалов, находящихся на территории Заказчика, в порядке, предусмотренном п. 5.8.7 настоящего Договора;
3.2.5	При необходимости согласовать с органами местного самоуправления размещение объекта строительства на участке; уведомить уполномоченные органы о начале строительства, оформить необходимую документацию, технические условия, предусмотренные действующим законодательством, осуществить подводку коммуникаций и т.д. за свой счёт (ст. 747 ГК РФ);
3.2.6	Обеспечить предусмотренные п. 5.8 настоящего Договора условия для доставки и разгрузки материалов (подъезд для техники и место разгрузки в пределах участка), а также нести связанные с их необеспечением расходы в порядке, установленном п. 5.8 Договора (ст. 718 ГК РФ).
3.2.7	Обеспечить на период выполнения работ электроснабжение Объекта, необходимое как для производства работ, так и для проживания и бытовых нужд работников Подрядчика на участке. При отсутствии на Объекте электроснабжения (подключённой электрической сети надлежащей мощности) Заказчик обязан за свой счёт предоставить исправный электрогенератор достаточной мощности и обеспечивать его топливом (горюче-смазочными материалами) в течение всего срока выполнения работ. Необеспечение Заказчиком электроснабжения либо работающего генератора с топливом относится к обстоятельствам, зависящим от Заказчика и препятствующим выполнению работ: срок выполнения работ продлевается соразмерно периоду такого необеспечения, а вынужденный простой оплачивается Заказчиком в порядке, предусмотренном п.п. 5.8, 7.10 настоящего Договора (просрочка кредитора — ст.ст. 405, 406, 718, 719 Гражданского кодекса РФ).
3.2.8	Принять результаты работ в порядке, предусмотренном в разделе 6 настоящего Договора (ст. 753 ГК РФ);
3.2.9	Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и размере, установленном настоящим Договором (ст.ст. 711, 746 ГК РФ).
3.2.10	До начала работ письменно обозначить (схемой либо отметками на местности) расположение скрытых инженерных коммуникаций, септиков, кабелей, трубопроводов, дренажных систем, а также насаждений и иных объектов на участке, подлежащих сохранению. Подрядчик не несёт ответственности за повреждение коммуникаций и объектов, не обозначенных Заказчиком в письменном виде до начала работ (ст.ст. 716, 718 ГК РФ).
3.2.11	Если заводская покраска (строка «Заводская покраска» в таблице этапов оплаты, п. 2.3) Заказчиком не заказана, а в состав работ входит отделка деревянными материалами (вагонка, имитация бруса, планкен, иные деревянные поверхности), Заказчик обязан в возможно короткий срок, но не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приёмки объекта, самостоятельно и за свой счёт выполнить защитную обработку всех деревянных поверхностей: нанесение грунта-антисептика (биозащитного состава) с обработкой торцов, пазов и стыков, а затем нанесение финишного покрытия с ультрафиолетовой защитой (краска, лазурь или масло) — в соответствии с инструкциями изготовителей применяемых составов. Рекомендации по обработке приведены в Рекомендательном листе, передаваемом Заказчику при сдаче Объекта.

Подрядчик _____

Заказчик _____

3.2.12	Все договорённости об объёме, содержании, стоимости и сроках работ, а также любые их изменения оформляются и согласовываются Заказчиком исключительно с уполномоченными представителями Подрядчика. Заказчик не вправе давать указания непосредственно работникам (бригаде) Подрядчика, договариваться с ними о выполнении каких-либо работ (в том числе дополнительных) и вступать с ними в финансовые (расчётные) отношения. Оплата по Договору и за любые дополнительные работы производится только Подрядчику в порядке, предусмотренном Договором. Договорённости и платежи, совершённые Заказчиком напрямую с работниками Подрядчика в обход установленного порядка, для Подрядчика необязательны, не засчитываются в счёт цены Договора и не порождают обязательств Подрядчика; риск и последствия таких действий несёт Заказчик. Подрядчик не несёт ответственности за качество, сроки и безопасность работ, согласованных и/или оплаченных Заказчиком работникам напрямую.
3.2.13	Заказчик гарантирует и заверяет Подрядчика (ст. 431.2 ГК РФ), что земельный участок, на котором выполняются работы по настоящему Договору, не расположен в границах зоны затопления и (или) подтопления, сведения о которой внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), и что отсутствуют иные ограничения использования участка, запрещающие или препятствующие строительству объекта капитального строительства. Проверка отнесения участка к таким зонам и ограничениям (по выписке из ЕГРН, публичной кадастровой карте, сервису НСПД) относится к обязанности и зоне ответственности Заказчика и производится им до заключения Договора и до начала работ; Подрядчик градостроительные и водоохранные ограничения участка не проверяет и за их наличие ответственности не несёт. В силу статьи 67.1 Водного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 04.08.2026 № 301-ФЗ) строительство объектов капитального строительства в границах установленной зоны затопления, подтопления запрещено. Если данное заверение окажется недостоверным, все связанные с этим последствия и риски (в том числе отказ уполномоченного органа в согласовании либо в выдаче уведомления о соответствии, отказ органа регистрации прав (Росреестра) в постановке объекта на кадастровый учёт и (или) в регистрации права, невозможность или приостановление строительства) несёт Заказчик; Подрядчик за это ответственности не несёт, а фактически выполненные до выявления такого обстоятельства работы подлежат оплате Заказчиком. При выявлении расположения участка в указанной зоне Подрядчик вправе приостановить работы либо отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке; в этом случае Заказчик оплачивает стоимость фактически выполненных работ и возмещает фактически понесённые Подрядчиком расходы (ст.ст. 716, 717, 719, 782 ГК РФ). Заказчик, предоставивший недостоверное заверение, обязан возместить Подрядчику причинённые этим убытки (ст. 431.2 ГК РФ).

Готовность участка — что обеспечивает Заказчик:

ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАКАЗЧИК	ПУНКТ
Допуск Подрядчика и его представителей на участок	п. 3.2.1
Расчистка и планировка участка, доступ для людей и техники	п. 3.2.3
Условия для доставки и разгрузки материалов	п. 3.2.6
Электроснабжение либо генератор с топливом	п. 3.2.7
Обозначение скрытых коммуникаций до начала работ	п. 3.2.10
Участок без препятствий для монтажа свай (пни, камни и т. п.)	п. 5.11

4 СМЕТА ЗАКАЗА

4.1. Смета заказа (состав и характеристики) приведена в таблице ниже:

Наименование, характеристики и состав работ

4.2. Эскиз Объекта:

Подрядчик

Заказчик

5 ПОРЯДОК И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Общий срок выполнения работ по Договору — до 60 дней с момента поставки материалов. Сроки работ могут быть увеличены вследствие причин, не зависящих от Подрядчика (ст. 708 ГК РФ).

5.2. Срок выполнения работ приостанавливается на период, когда выполнение работ невозможно по вине Заказчика (неподготовленный участок, отсутствие проезда, отсутствие электроснабжения и т.п.). Указанный период не включается в общий срок выполнения работ (ст.ст. 328, 406, 719 ГК РФ).

5.3. Не считаются просрочкой Подрядчика периоды, в течение которых выполнение работ технологически невозможно или недопустимо по погодно-климатическим условиям (температура, осадки, влажность, ветер за пределами значений, допустимых строительными нормами и правилами (СНиП/СП) и технологией применяемых материалов), поскольку выполнение работ в таких условиях приводит к снижению качества и безопасности. Указанные периоды фиксируются Актом приостановки работ и не включаются в срок выполнения работ; срок продлевается соразмерно (ст.ст. 401, 405 ГК РФ).

5.4. Работа по настоящему Договору может быть выполнена досрочно (ст. 315 ГК РФ).

5.5. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему Договору, в том числе привлекать на договорной основе третьих лиц для выполнения отдельных этапов работ или всех работ в целом. Заказчик вправе в любое время проверять процесс и качество выполнения работ Подрядчика, путём запроса устной информации или письменных пояснений (ст. 706 ГК РФ).

5.6. Приёмка результата работ (в том числе поэтапная), сроки и порядок подписания акта, устранение недостатков и последствия непринятия работ в установленный срок регулируются разделом 6 настоящего Договора.

5.7. Подрядчик уведомляет Заказчика о планируемой дате доставки материалов не позднее чем за 2 (два) рабочих дня. Заказчик обязан не позднее чем за 1 (один) рабочий день до доставки письменно подтвердить готовность участка к приёму материалов (обеспечены подъезд и место разгрузки согласно п. 5.8), направив подтверждение и, по возможности, фотографию подъезда и места разгрузки в согласованный канал связи. Отсутствие подтверждения даёт Подрядчику право перенести доставку; связанные с этим задержки не считаются просрочкой Подрядчика. Подтверждение Заказчиком готовности, не соответствующей фактическому состоянию участка, возлагает на Заказчика все дополнительные расходы по разгрузке, проносу, простоя и повторной доставке.

5.8. Доставка, разгрузка и хранение материалов:

5.8.1. Материалы доставляются 4-осным автомобилем КамАЗ с крано-манипуляторной установкой (полная масса до 32 тонн, длина ~10 м, ширина ~2,5 м, высота ~4 м, рабочий вылет манипулятора до 5 м).

5.8.2. Заказчик обязан обеспечить: твёрдый подъезд к участку шириной не менее 3,5 м и высотой без препятствий (провода, ветви, ворота) не менее 4,5 м, выдерживающий полную массу автомобиля; и место разгрузки в пределах участка на расстоянии не более 5 (пяти) метров от пятна застройки, свободное от заборов и иных препятствий между местом разгрузки и пятном застройки, — с тем чтобы разгрузка выполнялась манипулятором.

5.8.3. Бесплатный пронос материалов не предусмотрен. Если по причинам, зависящим от Заказчика (невозможен проезд; автомобиль не может встать ближе 5 м к пятну застройки; между местом разгрузки и пятном застройки имеются препятствия), разгрузка манипулятором невозможна, разгрузка и перемещение материалов выполняются вручную и оплачиваются Заказчиком дополнительно как отдельная услуга по расценкам, приведённым в таблице ниже (пронос считается по фактическому маршруту переноски, а не по прямой).

5.8.4. Факт невозможности подъезда/разгрузки манипулятором, объём дополнительных услуг и расстояние проноса фиксируются двусторонним Актом с фотоматериалами. При отказе Заказчика от подписания составляется односторонний Акт с фотофиксацией; такой Акт признаётся надлежащим доказательством.

5.8.5. Простой автомобиля и бригады в ожидании устранения Заказчиком препятствий оплачивается Заказчиком по расценке, приведённой в таблице ниже, с учётом ограничений и порядка, предусмотренных п. 7.10 Договора (документальное подтверждение и потолок 2% от цены Договора).

5.8.6. При невозможности разгрузки и отказе Заказчика от оплаты дополнительных услуг материалы вывозятся; повторная

доставка осуществляется за счёт Заказчика, а течение срока выполнения работ приостанавливается до обеспечения Заказчиком условий доставки (материалы не считаются недопоставленными по вине Подрядчика).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА (ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ РАЗГРУЗКИ МАНИПУЛЯТОРОМ)	СТОИМОСТЬ
Ручная разгрузка материалов	30 000 ₽
Пронос материала (за каждый метр фактического пути)	1 000 ₽ / м
Простой автомобиля и бригады в ожидании устранения препятствий	3 000 ₽ / час

5.8.7. Материалы, доставленные на участок Заказчика, находятся на ответственном хранении Заказчика. Заказчик обеспечивает их сохранность и несёт полную ответственность за их утрату, недостачу, порчу или повреждение, а также риск случайной гибели материалов в период отсутствия представителя Подрядчика на объекте (кроме периодов постоянного присутствия представителя Подрядчика на объекте). Право собственности на материалы до полной оплаты сохраняется за Подрядчиком (п. 6.6 Договора).

5.8.8. Если при доставке материалов либо бытового помещения (бытовки) для работников транспортное средство Подрядчика застрянет, увязнет или будет повреждено при въезде на участок Заказчика, движении по нему либо при подъезде к месту разгрузки вследствие состояния подъездных путей или участка (грязь, слабый или переувлажнённый грунт, узкий проезд, отсутствие твёрдого покрытия, скрытые препятствия и т.п.), Заказчик несёт ответственность и оплачивает расходы на эвакуацию, извлечение и буксировку транспортного средства, привлечение необходимой спецтехники, а также на устранение причинённых им повреждений.

5.9. Оконные конструкции, заводская покраска элементов дома и свайный фундамент изготавливаются и поставляются специализированными организациями — изготовителями и поставщиками. В случае задержки изготовления или поставки со стороны изготовителя (поставщика) срок выполнения работ по Договору продлевается на период такой задержки, но не более чем на 6 (шесть) рабочих дней. О наступлении такой задержки Подрядчик уведомляет Заказчика в согласованном канале связи.

5.10. Оконные конструкции и заводская покраска изготавливаются под заказ. Оплата оконных конструкций и заводской покраски (соответствующие строки таблицы этапов оплаты, п. 2.3) производится Заказчиком не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до планируемой даты поставки материалов на объект. При нарушении Заказчиком указанного срока оплаты срок изготовления соответствующих изделий и срок выполнения работ по Договору продлеваются соразмерно периоду просрочки оплаты; данный период в срок выполнения работ не включается (ст.ст. 328, 406, 719 ГК РФ). Связанные с этим расходы на хранение материалов и простой оплачиваются Заказчиком в порядке п. 5.8.5 Договора. Оконные конструкции изготавливаются по индивидуальным размерам Объекта (индивидуально-определённая вещь, изготавливаемая по заказу Заказчика). Поступившую от Заказчика оплату оконных конструкций и заводской покраски Подрядчик направляет на размещение заказа у специализированной организации-изготовителя и размещает (оплачивает) такой заказ в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления соответствующей оплаты от Заказчика. С момента размещения и оплаты Подрядчиком заказа изготовителю уплаченные Заказчиком за оконные конструкции и заводскую покраску суммы являются фактически понесёнными Подрядчиком расходами (ст.ст. 703, 704, 782 ГК РФ, ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей») и при отказе Заказчика от исполнения Договора по любым основаниям, зависящим от Заказчика, возврату не подлежат в полном объёме, засчитываясь в счёт возмещения указанных расходов, независимо от степени готовности изделий. Если Заказчик заявил об отказе от исполнения Договора до момента размещения Подрядчиком заказа у изготовителя, уплаченные за оконные конструкции и заводскую покраску суммы возвращаются Заказчику. Настоящее правило распространяется только на оплату оконных конструкций и заводской покраски; иные внесённые Заказчиком суммы, не отработанные Подрядчиком и не израсходованные на фактически понесённые расходы, возвращаются Заказчику в течение 7 (семи) рабочих дней.

5.11. Препятствия для монтажа свайного фундамента. Заказчик обеспечивает участок, пригодный для монтажа свайного фундамента и свободный от препятствий (п. 3.2.3). Если до начала либо в ходе монтажа свай будут выявлены препятствия, не позволяющие выполнить монтаж (пни, корни, камни и валуны, старые фундаменты и бетонные конструкции, строительный мусор, скальный или чрезмерно твёрдый грунт, высокий уровень грунтовых вод, а также иные препятствия в грунте или на участке), Подрядчик приостанавливает работы и незамедлительно уведомляет Заказчика (ст. 716 ГК РФ). Наличие, характер и объём препятствий фиксируются двусторонним актом с фотоматериалами; при отказе Заказчика от подписания акт составляется в одностороннем порядке и подтверждается фотоматериалами. На период до устранения препятствий выполнение работ приостанавливается, и этот период в общий срок выполнения работ по Договору не включается. До продолжения работ Заказчик по своему выбору: (а) поручает устранение препятствий Подрядчику — стоимость устранения согласуется Сторонами по фактическому объёму, фиксируется актом (ст. 732 ГК РФ) и оплачивается Заказчиком до продолжения работ; либо (б) устраняет препятствия самостоятельно (своими силами или силами привлечённых им лиц) в согласованный Сторонами срок. Вывоз выкорчеванных пней, извлечённого грунта и иных удалённых препятствий с участка обеспечивает Заказчик за свой счёт (п. 3.1.6).

Если Заказчик не согласовывает оплату устранения препятствий Подрядчиком и не устраняет их самостоятельно, срок выполнения работ приостанавливается, а Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в одностороннем порядке; при этом Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ и возмещает фактически понесённые Подрядчиком расходы (ст.ст. 406, 717, 719, 782 ГК РФ).

6 ПРИЁМКА РАБОТ

6.1. Сдача результата выполненных по настоящему Договору работ осуществляется Подрядчиком поэтапно, по факту выполнения соответствующих этапов работ, с обязательной приёмкой Заказчиком результатов каждого этапа (ст. 753 ГК РФ).

6.2. По завершении каждого этапа работ и/или работ в полном объёме Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приёма-сдачи выполненных работ и счёт на оплату стоимости фактически выполненных работ. Приёмка и оплата выполненных работ по настоящему Договору осуществляются поэтапно в соответствии с фактически выполненными работами (ст. 753 ГК РФ).

6.3. Подрядчик уведомляет Заказчика о выполнении работ по Договору сообщением по электронной почте, в мессенджере (WhatsApp, Telegram, Max) и/или по телефону. В течение 5 (пяти) рабочих дней после такого уведомления Заказчик обязан принять результат выполненных работ путём подписания соответствующего акта либо направить мотивированные письменные замечания, и произвести расчёт в порядке, предусмотренном Договором. Если Заказчик в указанный срок не подписал акт и не направил мотивированные письменные замечания, результат работ считается принятым в полном объёме, а акт — подписанным Заказчиком (односторонний акт) (п. 4 ст. 753 ГК РФ: при отказе одной из Сторон от подписания акта он подписывается другой Стороной и является действительным; ст. 165.1 ГК РФ о юридически значимых сообщениях). Подписание Заказчиком акта, в том числе одностороннего, не лишает Заказчика права в дальнейшем предъявить требования, связанные со скрытыми недостатками результата работ (недостатками, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки), а также требования в течение гарантийного срока (п.п. 3, 4 ст. 720 и ст. 724 ГК РФ).

6.4. При наличии мотивированного отказа перечень дефектов и сроков их исправления оформляется актом за подписью Сторон. Обнаруженные недостатки выполненных работ устраняются Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней (ст.ст. 720, 723 ГК РФ).

6.5. Право собственности на Объект строительства переходит Заказчику после полной 100% оплаты и подписания Актов сдачи-приёмки выполненных работ (ст.ст. 218, 223 ГК РФ).

6.6. До момента полной оплаты по Договору все материалы, конструкции, изделия, оборудование, поставленные на Объект, являются собственностью Подрядчика. Заказчик не вправе распоряжаться ими, использовать, перемещать или монтировать самостоятельно без письменного разрешения Подрядчика (ст. 712 ГК РФ).

6.7. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную цену, либо иную сумму, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание результата работ, до уплаты Заказчиком соответствующих сумм (ст. 359 и ст. 712 ГК РФ: Подрядчик вправе удерживать результат работ и оборудование до уплаты причитающихся ему сумм).

6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его приёмки Заказчиком несёт Подрядчик (ст. 705 Гражданского кодекса РФ). С момента доставки материалов, конструкций и изделий на Объект и до подписания Акта сдачи-приёмки соответствующего этапа Заказчик обеспечивает их сохранность, а также сохранность находящегося на Объекте результата выполненных работ: организует охрану, ограничение доступа посторонних лиц и защиту от повреждений. Риск случайной гибели или повреждения материалов и результата работ вследствие действий третьих лиц, противоправных действий, а равно вследствие необеспечения Заказчиком их сохранности, несёт Заказчик. При просрочке приёмки Заказчиком (п. 6.3) риск случайной гибели результата работ переходит к Заказчику с момента, когда приёмка должна была состояться (п. 2 ст. 705 Гражданского кодекса РФ).

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством

РФ и условиями, предусмотренными Договором (ст. 401 ГК РФ).

7.2. За нарушение обязательств Стороны уплачивают неустойку за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Договора, в следующих размерах (ст. 330 ГК РФ: неустойка уплачивается за нарушение обязательства, при этом Подрядчик не обязан доказывать причинение ему убытков):

НАРУШЕНИЕ	ПЛАТИТ	НЕУСТОЙКА (В ДЕНЬ)	НЕ БОЛЕЕ
Заказчик не исполнил обязанности, необходимые для работ (п. 3.2.1–3.2.10)	Заказчик	0,1% цены Договора	10% цены Договора
Подрядчик нарушил обязательства по Договору	Подрядчик	0,3% цены Договора	10% цены Договора
Заказчик нарушил сроки оплаты	Заказчик	0,3% суммы задолженности	10% цены Договора

7.3. При наличии обстоятельств, освобождающих Сторону от ответственности (в частности, если нарушение произошло не по её вине), соответствующая Сторона освобождается от ответственности за несвоевременное выполнение и/или нарушение сроков работ по Договору (ст. 401 ГК РФ).

7.4. В случае просрочки оплаты более чем на 2 (два) календарных дня Подрядчик вправе приостановить выполнение работ до момента поступления оплаты, уведомив Заказчика любым способом связи, указанным в Договоре (ст.ст. 328, 719 ГК РФ).

7.5. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ и возмещает фактически понесённые расходы, включая стоимость закупленных для Договора материалов, транспортные и иные документально подтверждённые издержки (ст. 717 ГК РФ и ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей»: при отказе от Договора Заказчик оплачивает фактически выполненную часть работ и возмещает Подрядчику фактически понесённые расходы).

7.6. Гарантийный срок — 2 года. Гарантия распространяется на следующие элементы (ст.ст. 722, 755 ГК РФ):

ЭЛЕМЕНТ КОНСТРУКЦИИ / РАБОТЫ	ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
Окна и двери, а также их монтаж	2 года
Силовой каркас: стойки, половые лаги, стропильная система, укосины, мауэрлат, основание дома	2 года
Кровля (кровельные материалы и монтаж)	2 года
Внутренняя и наружная обшивка стен	2 года
Утеплитель	2 года
Паро- и ветрозащитные мембраны	2 года
Инженерные коммуникации	2 года
Фундамент (если фундамент Подрядчика и производился выезд инженера)	2 года
Сетка от грызунов, водосточные системы	2 года

7.6.1. Исключения из гарантии: повреждения, возникшие вследствие внешних механических воздействий, вандализма или аварий; повреждения, вызванные стихийными бедствиями (ст. 755 ГК РФ).

7.6.2. Защита древесины. Подрядчик информирует Заказчика (ст. 36 Закона РФ «О защите прав потребителей»), что необработанная древесина под воздействием ультрафиолета и атмосферной влаги теряет внешний вид (сереет) в срок около 2–3 месяцев, а при влажности древесины свыше 20% и температуре около +20 °С возможно развитие плесени, грибка и синевы. В связи с этим, если заводская покраска Заказчиком не заказана, гарантия не распространяется на деревянные поверхности (вагонка, имитация бруса, планкен и иные) в части потемнения, посерения, изменения цвета, растрескивания, коробления,

поражения плесенью, грибком и синевой, если Заказчик не выполнил их защитную обработку в порядке и сроки, предусмотренные п. 3.2.11 Договора. На конструктивную прочность и целостность указанных элементов гарантия сохраняется.

7.6.3. Ответственность за недостатки в течение 5 лет. Помимо гарантийного срока, установленного п. 7.6 Договора, Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работ, в течение 5 (пяти) лет с даты подписания Акта сдачи-приёмки объекта. Указанный срок является предельным сроком обнаружения недостатков в строении (п. 2 ст. 724, ст. 756 Гражданского кодекса РФ, п. 3 ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей»). Требования, предъявленные по истечении гарантийного срока, но в пределах указанных 5 (пяти) лет, подлежат удовлетворению в случае, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до принятия им результата работ либо по причинам, возникшим до этого момента (п. 5 ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей»). Настоящий пункт не изменяет продолжительность гарантийного срока и не является его продлением.

7.7. Для сохранения гарантии Заказчик обязан: не вносить изменения в конструкцию дома без письменного согласования с Подрядчиком; проводить ежегодный осмотр кровли и фасада (Подрядчик предоставляет чек-лист); не допускать механических повреждений результата работ (в том числе ударов тяжёлыми предметами).

7.8. О недостатке (неисправности) Заказчик уведомляет Подрядчика любым способом связи, указанным в Договоре (телефон, WhatsApp, Telegram, Max, электронная почта), с описанием проблемы и приложением, при возможности, фото- или видеоматериалов. Отказ в удовлетворении гарантийного требования Подрядчик оформляет письменно, с указанием конкретной причины отказа и пункта настоящего Договора, на основании которого случай не признан гарантийным. Сроки рассмотрения обращения и устранения:

ЭТАП	СРОК
Рассмотрение обращения руководителем Подрядчика	72 часа
Выезд мастера на Объект	14 (четырнадцать) дней
Устранение недостатка либо замена	30 (тридцать) дней

7.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора и не могли быть ни предвидены, ни предотвращены в разумный срок разумными мерами. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами (ст. 401 ГК РФ).

7.10. В случае вынужденного простоя по обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика, Подрядчик вправе требовать от Заказчика выплаты неустойки и компенсации текущих расходов Подрядчика, в том числе, но не ограничиваясь, расходов на фонд оплаты труда, расходов в связи с демобилизацией и мобилизацией человеческих ресурсов и специальной техники подрядчика и т.д. Сумма расходов оплачивается Заказчиком отдельно на основании уведомления и выставленного Подрядчиком счёта (ст.ст. 406, 719 ГК РФ). Простой (в том числе по п. 5.8.5 Договора) и расходы на хранение материалов оплачиваются Заказчиком только при условии их документального подтверждения Подрядчиком (чеки, квитанции, банковские платёжные документы и выписки, подтверждения переводов, договоры и акты с поставщиками и привлечёнными лицами), а также акта простоя — двустороннего либо составленного Подрядчиком в одностороннем порядке с фотоматериалами при отказе Заказчика от подписания. Совокупный размер подлежащих оплате Заказчиком простоя и расходов на хранение по Договору не может превышать 2 (двух) процентов от цены Договора (п. 2.1). Простой и расходы на хранение, вызванные обстоятельствами, зависящими от Подрядчика (в том числе несвоевременным обеспечением материалами, работниками или организацией работ), оплате Заказчиком не подлежат (ст. 401 ГК РФ).

7.11. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы продолжают препятствовать исполнению Договора в течение месяца, то Стороны вправе рассмотреть возможность изменения условий Договора или расторжения Договора.

7.12. Подрядчик не несёт ответственности за недостатки результата работ, а также за повреждения выполненных работ, конструкций и материалов, возникшие вследствие работ, выполняемых на Объекте самим Заказчиком либо привлечёнными им третьими лицами (иными подрядчиками, специалистами), а равно вследствие вмешательства таких лиц в результат работ Подрядчика. Гарантийные обязательства Подрядчика в отношении затронутых таким вмешательством работ и конструкций в этом случае прекращаются (ст. 755 ГК РФ).

7.13. Заказчик не вправе в одностороннем порядке уменьшать размер оплаты, удерживать либо зачитывать какие-либо суммы в

счёт своих требований (в том числе о качестве, сроках или неустойке) без их предварительного документального подтверждения и согласования Сторонами либо вступившего в законную силу судебного акта, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей» (в частности, права на соразмерное уменьшение цены за недостатки — ст. 29 ЗоЗПП). Наличие претензий Заказчика не освобождает его от обязанности оплатить фактически выполненные и принятые работы в порядке и сроки, установленные Договором (ст. 310 ГК РФ: односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются).

8 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. Допускается заключение настоящего Договора путём обмена Сторонами его скан-копиями по электронной почте либо в мессенджере (WhatsApp, Telegram, Max) в формате jpeg, png, jpg, heic или pdf. Подрядчик направляет Заказчику по электронной почте, указанной в Договоре, проект Договора в виде электронного документа, что является офертой к заключению Договора. Акцептом Заказчика признаётся направление подписанной с его стороны скан-копии Договора в формате jpeg, png, jpg, heic или pdf на любой из способов связи Подрядчика. Направленный таким образом Договор признаётся Сторонами равнозначным бумажному, подписанному собственноручной подписью Сторон и считается заключённым. При этом безусловным подтверждением факта заключения Договора является оплата выставленного Подрядчиком счёта (ст.ст. 434, 438 ГК РФ).

9 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут разрешаться путём переговоров между Сторонами.

9.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путём переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.3. До обращения в суд Сторона, считающая свои права нарушенными, направляет другой Стороне письменную претензию по адресу и/или адресу электронной почты, указанным в реквизитах Договора. Претензия рассматривается получившей Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с даты её получения с направлением мотивированного ответа. Настоящий пункт не ограничивает право Заказчика-потребителя на обращение в суд в порядке, установленном законодательством о защите прав потребителей (ст. 452 ГК РФ).

9.4. При возникновении между Сторонами спора о качестве выполненных работ и/или о причинах возникновения недостатков любая из Сторон вправе инициировать проведение независимой экспертизы, предварительно оплатив её стоимость. Если по результатам экспертизы будет установлено, что недостатки возникли не по вине Подрядчика (в том числе вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации, действий третьих лиц либо естественных свойств материалов) либо факт наличия недостатков не подтвердится, расходы на проведение экспертизы возмещает Заказчик. Если экспертизой подтверждена вина Подрядчика, расходы на экспертизу несёт Подрядчик (п. 5 ст. 720 ГК РФ).

10 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор при систематическом нарушении Заказчиком своих обязательств (неоплата, непредоставление доступа, неготовность участка и т.д.), с уведомлением Заказчика за 3 дня. В этом случае Заказчик обязан оплатить фактически выполненные работы и понесённые расходы (ст. 719 ГК РФ).

10.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, оплатив Подрядчику стоимость фактически

выполненных работ и возместив фактически понесённые Подрядчиком расходы (ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» и ст. 782 ГК РФ: при отказе от Договора потребитель возмещает исполнителю фактически понесённые им до этого момента расходы). Расчёты между Сторонами производятся в порядке, предусмотренном п. 10.2.2 настоящего Договора.

10.2.1. Если отказ Заказчика вызван существенным нарушением обязательств со стороны Подрядчика, Заказчик направляет Подрядчику письменную мотивированную претензию с описанием каждого нарушения и ссылками на пункты Договора — письмом на электронную почту, в мессенджер или иным способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения. Существенным нарушением срока Стороны признают нарушение более 30 (тридцати) календарных дней от срока, установленного в п. 5.1. Подрядчик вправе в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения претензии устранить нарушения либо представить Заказчику План мероприятий по их устранению. При отказе Заказчика по данному основанию Заказчик оплачивает только стоимость фактически выполненных надлежащим образом работ; возмещение расходов по подпункту «б» пункта 10.2.2 не производится.

10.2.2. Финансовые последствия отказа. При отказе Заказчика от исполнения Договора Заказчик обязан:

- а) В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты отказа подписать Акт приёма-передачи фактически выполненных Работ и оплатить их стоимость в соответствии с действующей на тот момент сметой;
- б) Возместить Подрядчику фактически понесённые и документально подтверждённые расходы, в том числе:

СТАТЬЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ	УСЛОВИЕ / ПРИМЕЧАНИЕ
Оконные конструкции и элементы заводской покраски	изготовлены под размеры Объекта, возврату не подлежат — оплачиваются полностью независимо от стадии работ
Свайный фундамент, электромонтаж, разводка труб и иные фактически выполненные работы	по фактическому объёму
Иные материалы, закупленные для Договора и не использованные	в полном объёме
Доставка и разгрузка материалов, вывоз (увоз) неиспользованных материалов с Объекта	по фактическим расходам
Мобилизация и демобилизация бригады и специальной техники	по фактическим расходам
Оплата труда работников соразмерно отработанному времени	в части, не учтённой в оплаченных работах; по табелям и расчётным ведомостям
Архитектурно-проектная документация, разработанная для Заказчика	40 000 Р (п. 2.8 Договора)
Хранение материалов и простой по причинам, зависящим от Заказчика	п. 5.8.5, 5.10 Договора

- в) Расходы, указанные в подпункте «б», подтверждаются Подрядчиком первичными документами (чеками, накладными, договорами с поставщиками, актами). Подрядчик не вправе требовать возмещения сверх документально подтверждённых расходов и стоимости фактически выполненных работ.
- г) Суммы, уплаченные Заказчиком за оконные конструкции и заводскую покраску, после размещения Подрядчиком заказа у изготовителя (п. 5.10 Договора), а также авансовый платёж в части разработки проектной документации (п. 2.8 Договора) возврату не подлежат и засчитываются в счёт фактически понесённых Подрядчиком расходов.

10.3. В случае приостановления строительства компетентными государственными органами, Подрядчик оставляет за собой право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, при этом на Заказчика возлагается обязанность по оплате фактически исполненной части Договора, понесённых Подрядчиком расходов, убытков.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон и/или согласованы Сторонами по электронной почте (ст. 452 ГК РФ).

10.5. Во всем, что прямо не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего

Подрядчик

Заказчик

законодательства Российской Федерации.

10.6. Условия Договора являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам. Ни одна из Сторон не будет без согласования с другой стороной передавать третьим лицам информацию относительно действительных условий или порядка и хода выполнения договора, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ (ст. 727 ГК РФ).

10.7. Заказчик даёт своё согласие Подрядчику на обработку своих персональных данных (сбор, запись, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств). Данное согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения); число, месяц, год рождения; пол; адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания; номер контактного телефона или сведения о других способах связи и иные данные. Настоящее Согласие может быть отозвано путём направления Заказчиком соответствующего запроса в адрес Подрядчика (ст.ст. 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).

10.8. Если в какое-либо время ввиду изменения норм существующего законодательства одно из оговоренных в Договоре положений становится незаконным, либо не имеющим силы, это не делает незаконными или не имеющими силы другие положения Договора, соответствующие изменившимся нормам закона (ст. 180 ГК РФ).

10.9. Стороны признают, что Договор, все сопутствующие уведомления и документы по настоящему Договору могут направляться Сторонами в письменном виде по электронной почте (адреса указаны в разделе 11 настоящего Договора), переписка Подрядчика может осуществляться с e-mail адресов, WhatsApp, Telegram, Max, указанных в настоящем Договоре (ст.ст. 165.1, 434 ГК РФ).

10.10. Стороны обязуются немедленно уведомлять друг друга об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, адреса e-mail, банковских реквизитов, организационно-правовой формы.

10.11. Юридически значимые сообщения (уведомления, извещения, требования, претензии, акты), направленные Стороной по почтовому адресу, адресу электронной почты и/или номеру телефона (мессенджеру), указанным в реквизитах Договора, считаются доставленными и влекут гражданско-правовые последствия для другой Стороны с момента доставки, а равно в случаях, когда сообщение поступило Стороне, но по зависящим от неё обстоятельствам не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним (ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ). Сторона, не исполнившая обязанность по актуализации своих контактных данных (п. 10.10), несёт риск неполучения юридически значимых сообщений.

10.12. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.13. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются: смета заказа (п. 4.1) и эскиз Объекта (п. 4.2), приведённые в тексте настоящего Договора либо в приложении к нему, а также подписанные Сторонами приложения (в том числе спецификация материалов, если она составлялась), дополнительные соглашения и акты по настоящему Договору.

Если Заказчик отказывается от Договора:

ПЛАТЁЖ	ПРИ ОТКАЗЕ ЗАКАЗЧИКА ОТ ДОГОВОРА
Разработка проектной документации (за счёт аванса, 40 000 ₽)	Не возвращается (п. 2.8, 2.3.1)
Оконные конструкции и заводская покраска	После размещения заказа у изготовителя — не возвращается; до размещения — возвращается (п. 5.10)
Фактически выполненные работы	Оплачиваются по факту (п. 10.2.2)
Документально подтверждённые расходы Подрядчика	Возмещаются (п. 10.2.2)
Прочие неотработанные суммы	Возвращаются в течение 7 рабочих дней (п. 5.10)

11 АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

Наименование

ООО «СОЗВЕЗДИЕ»

ИНН / КПП

4338010020 / 525401001

ОГРН

1214300002070

ОКПО

47391628

Юридический адрес

607920, Нижегородская обл., м. о. Починковский, с. Дуброво, ул. Кооперативная, д. 101

Генеральный директор

Баннов Александр Владимирович

Банк

Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК

042202824

Корреспондентский счёт

30101810200000000824

Расчётный счёт

40802810929050010854

Телефон

+7 996 216-81-95, +7 982 183-72-77

E-mail

khaziakhmetov.7@gmail.com

Баннов А.В.

Генеральный директор

подпись

ЗАКАЗЧИК

ФИО

Серия и номер паспорта

Дата рождения

Кем выдан

Дата выдачи

Код подразделения

Адрес регистрации

Адрес участка

Телефон

E-mail

Дата завоза материала

по согласованию с Заказчиком

Срок строительства

по согласованию с Заказчиком

подпись Заказчика

Подрядчик

Заказчик